

시 정 요 구

1. 제 목 : 무담보채권 상각·포기 및 환매 업무 불철저
2. 소관부점 : 서울서부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제7호에 따라 보유하고 있는 무담보채권의 회수 실익을 분석하여 회수실익이 없는 채권을 상각 및 포기하고, 매각금융회사의 담보책임이 발생한 무담보채권을 채권관리시스템에 환매 대상으로 등록하고 매입대금을 회수하는 등 무담보채권 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 상각처리요강」 제4조 제1항 제4호에 따르면 채무관계자의 사망으로 회수가 불가능하거나 회수실익이 없는 채권을 상각하여야 한다고 되어 있고¹⁾

「인수채권정리업무규정」(이하 “규정”이라 한다) 제94조 제4호에 따르면 이자만 남은 채권 중 주채무자 소유의 회수가능 재산이 없는 채권을

1) 「회계사무규정」 제69조에 따르면 채무자가 사망한 경우 강제집행에 소요되는 비용과 다른 우선변제채권의 합계액이 그 상속재산의 가액을 초과하는 경우에는 소멸시효가 완성되기 전이라도 해당 채권을 대손처리 하여야 한다고 되어 있고, 매입대금 등의 대손 처리는 세무상 비용으로 인정받을 수 있음

포기한다고 되어 있으며, 규정 제95조 제2항에 따르면 채권을 포기하였을 때에는 원장을 마감하고 관리업무를 종결하도록 되어 있다.

한편, 「부실채권 인수업무세칙」 제22조에 따르면 모든 채무관계자가 사망한 무담보채권을 인수한 경우에는 매각금융회사와 협의하여 매입대금 평가 없이 “0원”으로 인수할 수 있다고 되어 있으며

매각금융회사와 체결한 「채권 양도·양수 계약서」²⁾에 따르면 양도자산 확정일³⁾ 이전 모든 채무관계자가 사망한 채권에 대해서는 담보책임(환매)이행을 청구하도록 되어 있고 「채권관리BPM 전산업무 매뉴얼」(2019. 8월)에 따르면 환매 대상 채권은 전산에 환매사유를 등록하여 관리하도록 되어 있다.

따라서, 무담보채권을 효율적으로 관리하기 위해서는 채무관계자의 사망 등의 사유로 관리실익이 없는 채권을 적기에 상각 및 포기하여 불필요한 행정력 낭비를 방지하여야 하고, 담보책임(환매) 이행 대상에 대해서는 채권관리시스템에 환매 대상으로 등록·관리하여 법적조치, 소송 등 불필요한 채권관리 비용이 발생하지 않도록 조치한 후 환매기간 내 매입대금을 회수해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 회수실익 없는 무담보채권에 대한 상각 및 포기 업무 불철저

그런데 2021. 3. 31. 현재 서울서부지역본부에서 관리 중인 주채무자와 채무관계인이 없는 무담보채권 중 회수실익 없고 주채무자가 사망한 채권에 대한 상각 업무의 관리 현황을 점검한 결과

2) 통상의 계약서에 따르면 양도자산확정일 이전 모든 채무관계자가 사망한 채권은 양수도 대상에서 제외한다고 되어 있고, 양수도 제외 채권이 인수되었을 경우 계약체결일로부터 2년 이내 양도인에게 담보책임의 이행을 청구하도록 되어 있음

3) 양수도 대상채권을 확정하는 기준이 되는 날

채무자 ○○○ 채권(○○○○○○ XXXX-XXXXX)의 경우 주채무자가 2016. 9. 9. 사망하였고 회수실익 있는 발견재산이 없으므로 매입대금 549,077 원에 대해 상각하여야 하는데도

감사일 현재까지 상각하지 않고 있는 등 [별표 2] “주채무자가 사망한 채권에 대한 상각 대상 명세”와 같이 특별한 사유 없이 상각하지 않은 사례가 125건(채권액 2,121,665,058원, 매입대금 38,422,368원) 확인되었다.

한편, 이자만 남은 채권 중 회수가능 재산이 없는 무담보채권에 대한 채권포기 업무가 제대로 이루어졌는지를 점검한 결과

채무자 □□□ 채권(△△△△△ XXXX-XXXXXX)의 경우 2020. 2. 3.에 법원으로부터 면책결정을 받았고 현재는 이자만 남아있으며 회수가능 재산도 없어 채권포기 대상인데도 감사일 현재까지 해당 채권을 포기하지 않는 등 [별표 3] “이자만 남은 채권의 채권포기 대상 명세”와 같이 채권포기하지 않은 사례 13건 확인되었다.

(2) 채무관계자가 사망한 무담보채권에 대한 환매 업무 불철저

또한, 2021. 3. 31. 현재 서울서부지역본부에서 관리 중인 주채무자와 채무관계인이 없는 무담보채권 중 양도자산확정일 이전에 주채무자가 사망한 채권에 대한 환매 관리 현황을 점검한 결과

채무자 ◇◇◇ 채권(⊕⊕⊕⊕⊕ XXXX-XXX)의 경우 채무자가 양도자산 확정일(XXXX. XX. XX.) 이전 XXXX. X. XX. 사망하였고 채무자 외 다른 이해관계인이 없으므로 매입대금 56,240원을 회수하기 위해서는 채권 관리시스템에 환매 대상으로 등록하는 등의 환매를 위한 조치를 하여야 하는데도 하지 않는 등

[별표 4] “환매 등록 및 매입대금 회수 대상 명세”와 양도자산확정일 이전에 채무관계인이 사망한 채권에 대해 환매를 위한 적절한 조치를 하지 않은 사례 36건(채권액 155,800,413원, 매입대금 2,528,042원)이 확인되었다.

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 양도자산확정일 이전 채무자가 사망한 채권에 대해서는 환매 주무부점인 채권인수처를 통해 매각금융회사로부터 매입대금을 회수하겠다고 하였다. 다만, 채권인수처가 정한 연간 환매 점검시기가 도래하지 않은 건은 즉시 매입대금을 회수하기 어려우므로 채권관리시스템에 환매 대상으로 등록 후 매입대금을 회수하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장은 ① 채무자가 사망하고 회수실익이 없는 무담보채권 125건(채권액 2,121,665,058원, 매입대금 38,422,368원)을 상각하고, 이자만 남은 채권 중 회수가능 재산이 없는 무담보채권 13건에 대해 채권포기 하며 ② 양도자산확정일 이전에 채무자가 사망한 무담보채권 36건의 매입대금 2,582,042원을 회수하기 위하여 채권관리시스템에 환매 대상으로 등록하는 등 환매를 위한 조치를 하고, 향후 무담보채권 상각·포기 및 환매 업무의 불철저한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별표 2]

주채무자가 사망한 채권에 대한 상각 대상 명세

(단위 : 원)

순번	차 주 번 호	주채무자	사망일자	채 권 잔액	매입대금 잔액
----	---------	------	------	--------	------------

“기재 생략”

[별표 3]

이자만 남은 채권의 채권포기 대상 명세

(단위 : 원)

순번	차 주 번 호	채 무 자	채 권 잔액	매입대금 잔액	포기대상 이자
----	---------	-------	--------	------------	------------

“기재 생략”

[별 표 4]

환매 등록 및 매입대금 회수 대상 명세

(단위 : 원)

순번	차주번호	주채무자	양도자산 확정일	사망일자	채권액	매입액
----	------	------	-------------	------	-----	-----

“기재 생략”
